

권 고

1. 제 목 : 국유재산 매매계약 해제에 따른 매각대금 반환 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제46조 제7항에 따르면 국유재산 매매계약 체결 후 제52조¹⁾에 따라 매

1) 세칙 제52조 제1항 : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그 계약을 해제할 수 있다.

1. 매수자가 매각대금을 체납한 경우
2. 매수자가 거짓 진술을 하거나, 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖에 부정한 방법으로 매수한 경우
3. 제51조에 따라 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 매각일로부터 2년 이내에 그 용도에 사용하지 아니하거나 매각일로부터 10년 이내에 그 용도를 폐지한 경우
4. 제1호부터 제3호 외에 계약서에서 정한 계약해제 사유가 발생한 경우

매계약을 해제하는 때에는 계약보증금을 국고에 귀속한다고 되어 있고, 같은 세칙 제52조 제3항에 따르면 매매계약 해제 후 매수자가 재산을 반환하고 원상복구의 책임을 이행한 후에는 이미 납부된 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「민법」 제548조에 따르면 당사자 일방이 계약을 해제한 경우 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있으며, 그에 따라 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 제379조에 따르면 이자있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면²⁾ 연 5분으로 한다고 되어 있다.

또한, 대법원 판례³⁾도 「민법」 제548조에 따른 이자의 반환은 원상회복의무의 범위에 속하는 것으로서 일종의 부당이득반환의 성질을 가지는 것이고, 매도인이 반환하여야 할 매각대금에 대하여는 그 받은 날로부터 민법 소정의 법정이율인 연 5분의 비율에 의한 법정이자를 부가하여 지급하여야 한다고 판시하고 있다.⁴⁾

따라서, 공사는 [표 18]과 같이 국유재산 매매계약이 해제되는 경우 ①매수인이 납부한 매각대금에서 계약보증금을 국고 귀속하고, ②남은 잔액에 매각대금을 받은 날로부터 반환할 때까지 연 5%의 이자를 가산한 후, ③계약 체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하는 것이 타당하다.

2) 국유재산법령, 내규 및 매매계약서 서식은 매매계약 해제 후 반환하는 매각대금의 이율에 대하여 달리 정하고 있지 않음

3) 대법원 xxxx. x. x. 선고 xxxx다xxxx 판결

4) 감사실에서 법률자문 의뢰한 외부 법무법인 검토 결과도 판례 입장과 같음

[표 18] 국유재산 매매계약 해제 시 매각대금 처리 방법

계약보증금만 납부	국고 귀속 ⇒ <u>환급 없음</u>
계약보증금+잔금 납부	①계약보증금 국고귀속 → ②잔금에 대한 이자 가산 → ③대부료 상당액 공제 ⇒ <u>환급</u>

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 12개 지역본부의 국유재산 매매계약 해제 후 매각대금 반환 처리 실태를 점검⁵⁾한 결과

2013. 4. 15. ○○시로부터 인수한 ○○○○지역본부 소관 ‘기재 생략’ (전, 1,644㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 11. 29. ■■■과 매매 계약 체결⁶⁾하여 2018. 11. 27. 매매잔대금 1회차 분할납부금을 수령하였고, 이후 매수인의 매각잔대금 체납 및 매매계약 해제 신청(이행거절의사 표시)에 따라 2020. 3. 9. 매매계약을 해제하였는데

매수인으로부터 받은 매각대금(계약보증금 및 1회차 분할납부금)을 반환하며 계약보증금을 국고 귀속하고 남은 금액에 대하여 받은 날로부터 반환할 때까지 이자를 가산한 후, 그 금액에서 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하여야 함에도, 이자를 가산하지 않고 매각대금에서 계약보증금 및 대부료 상당액을 공제한 금액만 반환하는 등

5) 감사대상기간(2019. 10. 1.~2021. 1. 31.) 동안 매수인의 매각대금 체납 및 해제 신청에 따라 매매계약 해제된 107건 중 계약보증금에 더하여 잔대금을 납부한 29건을 점검(계약보증금만 납입하여 그 전액을 국고귀속한 78건은 점검대상에서 제외)

6) 매각대금 총액 851,458,000원에 대하여 계약보증금 85,145,800원을 제외한 잔대금 766,312,200원을 10년 동안 연 1회 분할 납부하는 조건으로 매매계약 체결

[별표 1] “매매계약 해제 후 매각대금 반환 부적정 명세”와 같이
◆◆◆◆지역본부 등 9개 지역본부에서 국유재산 매매계약 해제에 따라
매각대금을 반환한 29건 모두 이자를 가산하지 않고 반환(또는 이자 가산
없이 계약보증금 국고귀속 후 남은 금액은 대부료 상당액으로 충당)한 것으로
확인되었다.

그러나 국유재산법령, 세칙 및 세칙 별지 제16호 및 제17호 서식
‘국유재산 매매계약서’ 상 매매계약 해제 후 반환하는 매각대금에
대한 이자가산 여부 및 이율 등에 대하여 달리 정하고 있지 않으므로
앞서 살펴본 법리에 따라 공사는 반환하는 매각대금에 연 5분의 이자를
가산한 금액을 지급하는 것이 타당하다.

또한, 공사는 국유재산을 입찰의 방법으로 매각하는 경우 국유재산
매매계약 입찰공고문⁷⁾에 “매매계약 체결 이후 계약이 해제되는 경우
에는 과납금 중에서 계약보증금(국고귀속 사유 발생시), 원상회복비용,
재세공과금 등을 공제한 잔액만을 이자 가산 없이 반환합니다.”라고
명시하고 있는데⁸⁾, 감사실에서 외부 법무법인에 자문하여 회신 받은
결과에 따르면 위 공고 내용은 「약관의 규제에 관한 법률」에 위반하는
불공정거래에 해당할 소지가 있는 것으로 확인⁹⁾되었다.

따라서, 매매계약 해제에 따라 반환하는 매각대금에 대한 이율 및
처리방법 등에 대한 기준을 마련하여 내규 및 매매계약서 서식에 반영

7) 국유재산 매각입찰 공고문 11. 공통조건 라호.

8) 다만, 입찰을 통한 국유재산 매각의 경우에도 ‘매매계약서 서식’에는 위 공고문 내용뿐
만 아니라 반환하는 매각대금의 이자 가산 여부 및 이율에 대하여 정하고 있지 않음

9) <법무법인 의견(2022. 5. 2.)> 계약해제로 인하여 사업자가 이미 받은 금전을 반환함에
있어 이자의 반환의무를 배제하는 약관조항은 고객에게 부당하게 불리하여 공정을
잃은 것으로 추정되므로 이를 정당화할 합리적 사유가 없는 한, 약관의 규제에 관한
법률 제9조에 따라 무효라는 태도를 취하고 있는 대법원 판례(대법원 xxxxdxxxxx)의
태도로 볼 때 무효 및 불공정거래로 판단될 가능성이 크다고 사료됨

하고, ‘국유재산 매매계약 입찰 공고문’을 「약관의 규제에 관한 법률」에 위반하지 않도록 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 매매계약 해제에 따른 매각대금 반환 관련 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 매매계약 해제에 따라 반환하는 매각대금에 대한 이율 및 처리방법 등에 대한 기준을 마련하여 세칙 등에 반영하는 방안을 총괄청과 협의하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

매매계약 해제 후 매각대금 반환 명세

(단위 : 건, 천 원)

순 번	소재지	매매계약 체결일	매수자	매각 대금	매매계약 해제일	해제사유	이자 가산
9개 지역본부 합계					29건		
서울동부지역본부 소계					“기재 생략”		
1	“기재 생략”						
2							
서울서부지역본부 소계					“기재 생략”		
3	“기재 생략”						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
부산지역본부 소계					“기재 생략”		
15	“기재 생략”						

순 번	소재지	매매계약 체결일	매수자	매각 대금	매매계약 해제일	해제사유	이자 가산
16						“기재 생략”	
17							
18							
20							
경기지역본부 소계					“기재 생략”		
19	“기재 생략”						
광주전남지역본부 소계					“기재 생략”		
21	“기재 생략”						
대전충남지역본부 소계					“기재 생략”		
22						“기재 생략”	
23							
24							
경남지역본부 소계					“기재 생략”		
25	“기재 생략”						
강원지역본부 소계					“기재 생략”		
26						“기재 생략”	
27							
충북지역본부 소계					“기재 생략”		
28						“기재 생략”	
29							